法と経済学レジュメ 1

2026 年 10 月 26 日

- 出席はとらない
- 評価は期末試験のみ

目次

1 第 1 回 2
1.1 「法と経済学」の基本概念と定義 2
1.2 「法と経済学」の歴史的展開（第 1 期〜第 5 期） 3
1.3 伝統的法学・法解釈学 vs 法と経済学の比較 4
1.4 「法と経済学」の具体例 5
1.5 学際的研究における「法と経済学」の特徴・意義 7
1.6 講義スケジュールおよび成績評価について 8

2 第 2 回 9
2.1 全講義（第 2 回〜第 5 回）の全体計画と参考文献 9
2.2 記述的分析と規範的分析 10
2.3 練習問題 12
2.4 不法行為法の経済分析 14

3 第 3 回 17
3.1 不法行為法の経済分析〔つづき〕 17
3.2 市場取引の基礎と法の機能 19

1　第 1 回

1.1　「法と経済学」の基本概念と定義

1.1.1　法と経済学とは何か

「法と経済学（Law & Economics）」とは、経済学的洞察に基づいて、法規範、法制度、法過程の分析と評価を行う学問分野です。主にミクロ経済学の手法を用います。

- **開講情報**（2026 年度 A ターム月曜 3 限）
- **担当教員**: 飯田高、平田彩子、藤谷武史、南繁樹

まとめ

法学が「ルールはどうあるべきか」を規範的に考えるのに対し、経済学は「ルールが人々にどのような影響を与えるか」を分析します。これらを組み合わせることで、より実効性の高い社会制度の設計を目指します。

例え話による解説

「法と経済学」は、「ルール（法律）」という薬が、「人間社会（経済）」という患者にどのような副作用や効果をもたらすのかを、データを基に診断する学問です。

1.1.2　経済学の基本アプローチ

法と経済学において、経済学的な視点からルールを分析する際の重要な概念は以下の 3 つです。

- **インセンティブ（誘因）**
  - 外的な動機付け。一定の行動を取るように仕向ける仕組みのことです。
  - 法的枠組みにおいては、**「ルール → インセンティブ → 行動」**という流れで人々の行動が変化すると考えます。
- **トレードオフ**
  - 何かを増やそうとすると、そのために別の何かを犠牲にしなければならない関係のことです。
  - 例：**交通事故と制限速度**
    - 制限速度を下げれば（事故予防）、事故による損失は減りますが、移動にかかる時間（社会的費用）は増大します。
    - **社会的費用＝事故による損失＋事故予防の費用**と定義され、この合計を最小化するバランス（トレードオフ）を考える必要があります。
- **実証データを用いた因果推論**
  - データから因果効果を統計的に推定し、ある法制度やルールの変化が**本当にその結果を生み出したのか**を明らかにすることです。
  - **反実仮想（もし〇〇が起きていなかったら）**の考え方を用います。
  - **因果効果＝実際に起きた結果 − 制度変更が起きなかった場合の結果**

まとめ

ルールを作れば人が従うわけではありません。「インセンティブ」がどう働くか、「トレードオフ」のバランスは適切か、そして導入されたルールが本当に意図した効果を生んだのかを「データ」で検証する、この 3 本柱が経済学的分析の基本です。

例え話による解説

インセンティブ: 罰金（ルール）を作れば、人は損をしたくないからスピードを落とす（行動）。
トレードオフ: スピードを時速 10km に制限すれば事故はゼロになりますが、誰も目的地に着けなくなり大損害です。どこで妥協するかが鍵です。
因果推論: 事故が減ったのは「新しい標識（ルール）」のおかげか、単に「その年が暖冬で雪が降らなかったから（別の要因）」なのかを、データを使って見極める作業です。

1.2 「法と経済学」の歴史的展開（第 1 期〜第 5 期）

1.2.1 法と経済学の歴史（概略）

「法と経済学」は、時代とともにその分析対象と手法を拡大・高度化させながら発展してきました。その歴史は大きく 5 つの時期に分類されます。

- **第 1 期（〜1950 年代）：Old Law & Economics**
  - 独占禁止法、公益事業規制、税法など、**市場に直接関係する法律**のみを経済学の分析対象としていました。
- **第 2 期（1960〜90 年代）：New Law & Economics**
  - 市場に関わる法律だけでなく、**「法一般」をインセンティブの体系として分析**する基礎が築かれた重要な時期です。
  - **ロナルド・コース (Ronald Coase, 1960)**: 「コースの定理」を提唱。権利の初期分配、取引費用、当事者間の交渉の重要性を説きました。
  - **グイド・カラブレージ (Guido Calabresi)**: 不法行為法（交通事故など）を、単なる賠償問題ではなく「事故費用とリスク配分」の経済問題として分析しました。
  - **ゲーリー・ベッカー (Gary Becker)**: 犯罪を「合理的な経済学的選択（リスクとリターンの計算）」の問題として分析しました。
  - **リチャード・ポズナー (Richard Posner, 1973)**:『法の経済分析 (Economic Analysis of Law)』を出版。法のほぼ全てが経済分析の対象となりうるとして、この分野を体系化しました。
- **第 3 期（1980〜2010 年代）：モデルの高度化と対象拡大**
  - 情報の経済学、ゲーム理論、公共選択論といった新しい経済学の手法を取り入れ、企業行動、司法制度、犯罪などへ分析対象がさらに拡大・精緻化しました。
- **第 4 期（2000 年代〜現在）：行動法と経済学 (Behavioral Law & Economics)**
  - 心理学を交えた「行動経済学」の知見（人間の限定合理性、認知バイアス、自己制御の限界、社会的選好、損失回避など）が導入されました。
  - 人間を完全に合理的な存在とはみなさず、「デフォルトルールをどう設計するか」「選択肢をどう提

示するか」といったナッジ（Nudge）のアプローチが法制度設計に応用されるようになりました。

- **第 5 期（2010 年代〜現在）：実証分析と因果推論**
  - 理論モデルの構築から、因果推論、フィールド実験、大規模な行政データ等を用いた**実証分析**へと軸足が移り、法制度の実際の効果をデータで厳密に検証するアプローチが主流となっています。

まとめ

「法は人々の行動に影響を与える。その影響を考えずに良い法制度を論じることはできない」という法と経済学の**根本的な発想自体は昔から変化していません**。大きく変わったのは、「人間をどうモデル化するか（完全な合理性か、限定合理性か）」、「何を『良い結果』と考えるか」、そして「その結果をどうやって確かめるか（理論重視からデータ実証重視へ）」という点です。

例え話による解説

第 2 期までの「法と経済学」は、人間を「超計算高い合理的なサイボーグ（ホモ・エコノミクス）」として前提としていました。しかし第 4 期以降は、「人間はついつい目先の誘惑に負けたり、損を極端に嫌がったりする不完全な生き物だよね」という現実的な人間像を受け入れ、より実態に即した柔軟なルール作り（ナッジなど）を目指すように進化しています。

1.3 伝統的法学・法解釈学 vs 法と経済学の比較

1.3.1 アプローチの違い：伝統的法学 vs 法と経済学

伝統的な法学（法解釈学）と、理論中心だった第 2 期頃の「基本的な法と経済学」、そしてデータ実証や行動経済学を取り入れた「現在の法と経済学」では、法に対するアプローチが明確に異なります。

- **中心的な問い（何を問うか）**
  - **伝統的法学**: 法は何を意味するか。どの結論が法的に妥当か。
  - **基本的な法と経済学**: このルールを採用すると、人々はどう行動し、何が起こるか（予測）。
  - **現在の法と経済学**: この法制度は、**実際に行動や社会的結果をどう変えているか**（現実の確認）。
- **法の捉え方（法とは何か）**
  - **伝統的法学**: 権利・義務を定める「規範の体系」。
  - **基本的な法と経済学**: 人々の行動を変える「インセンティブ（誘因）の体系」。
  - **現在の法と経済学**: インセンティブに加え、人間の認知（バイアスなど）・情報・組織などを通じて**複雑に行動へ影響する仕組み**。
- **典型的な推論・方法（どうやって証明するか）**
  - **伝統的法学**: 条文・判例・法原則から法的な結論を論理的に導き出す（論証）。
  - **基本的な法と経済学**: 経済モデルから「このルールなら人間はこう行動するはずだ」と理論的に予測する（モデル構築）。
  - **現在の法と経済学**: 理論から予測を立てた上で、**実際にそうなるのかをデータや実験で検証**する（因果推論・実証分析）。

まとめ

法学が「ルールはどう解釈されるべきか（Should）」を考えるのに対し、基本的な法と経済学は「ルールがどう行動を変えるか（Would）」を理論で予測し、現在の法と経済学は「ルールが実際にどう行動を変えたか（Did）」をデータで確認します。

例え話による解説

病気の治療プロセスに例えると分かりやすくなります。

- **伝統的法学**：「過去の医学書やカルテ（条文・判例）によれば、この薬を処方するのがルールとして正しい」
- **基本的な法と経済学**：「人体のメカニズム（経済モデル）から計算・予測すると、この薬を飲めば熱が下がるはずだ」
- **現在の法と経済学**：「実際に数千人の患者に薬を飲ませてデータを集めた結果（実証実験）、本当に熱が下がったことが確認できた」

1.4 「法と経済学」の具体例

1.4.1 具体例 1：不法行為法（交通事故）におけるルールの比較

交通事故（加害者＝運転者、被害者＝歩行者）を例に、「無過失責任」と「過失責任」のどちらのルールが社会全体にとって望ましい（効率的）かを分析します。

- **単純な状況でのモデル化（一方向的事故）**
  - 仮定：事故の確率は「運転者の注意水準」だけで決まるとします。
  - 目的：「社会的な総コスト（注意を払うコスト＋事故損害の期待値）」を最小化するような最適な注意水準を、運転者に自発的に取らせることです（※ 事故をゼロにすることが目的ではなく、コストとのバランス（トレードオフ）が重要です）。
- **各ルールの効果**
  - **無過失責任（過失がなくても全額賠償）**：運転者は事故の損害を 100% 負担するため、自分自身の出費を減らそうと計算し、結果的に「社会的に最適な注意水準」を自発的に選びます。
  - **過失責任（落ち度がある場合のみ賠償）**：裁判所が「社会的に最適な注意水準」を正確に設定・認定できるのであれば、運転者は「その水準さえ守れば賠償を免れる」ため、やはり最適な注意水準を選びます。
- **2 つの制度の違い（裁判所の負担）**
  - 無過失責任は「損害額」を計算するだけで済みますが、過失責任は「損害額」に加えて「最適な注意水準はどこか」「実際の注意は足りていたか」を裁判所が正しく判断しなければ機能しません。

まとめ

「法と経済学」の最大の強みは、「仮定を変えれば結論も変わる」ことを論理的に示せる点です。例えば、歩行者の不注意も事故に影響する（双方向的事故）という仮定に変えると、無過失責任では歩行者が全く注意を払わなくなるため、過失責任の方が優れた制度になることが証明されます。

例え話による解説

「無過失責任」は、「お店の商品を壊したら理由を問わず買い取り」というルールです。客（加害者）は絶対に壊さないよう細心の注意を払います。「過失責任」は、「ふざけて壊した時だけ買い取り」というルールです。客は「ふざけていたと判定されない程度の普通の注意」を払うようになります。

1.4.2　具体例 2：規制と執行活動（犯罪の抑止）

犯罪やルール違反を防ぐための法制度も、インセンティブの観点から分析できます。

- **経済学的な犯罪モデル**: 人々は「法を守った場合のコスト」と「法を破った場合の期待値」を天秤にかけ、自分にとって利益が大きい方を選ぶと仮定します。
- **違反の期待コスト**:（罰金や評判低下の損失）×（見つかる確率）
- **遵守のコスト**: 法を守るための金銭、手間、時間、労力。
- **抑止のメカニズム**:「違反の期待コスト」が「遵守のコスト」を上回るように、罰則を重くするか、見つかる確率（警察のパトロール等）を上げることで犯罪は抑止されます。

まとめ

この分析は非常に明快ですが、「法の目的は効率的な犯罪抑止だけなのか？（倫理的な非難や応報の感情は無視してよいのか）」という、法と経済学の限界（短所）を浮き彫りにするケースでもあります。

1.4.3　「法と経済学」の基本アプローチと近年の発展

ここまでの具体例を踏まえ、「法と経済学」の全体像を整理します。

- **基本アプローチ（2 つの柱）**
  1. **インセンティブ（予測）**：ある法律が、人々の行動や社会にどのような影響を与えるかを分析する。
  2. **効率性（評価）**：その影響・結果が、社会全体にとって「望ましい（効率的である）か」を評価する。
- **近年での発展の方向性**
  - **実証分析の拡充**: 理論上の予測（モデル）だけで終わらせず、実際のデータや因果推論の統計手法を用いて、「本当に理論通りの効果が出ているか」を検証する動きが主流になっています。
  - **行動経済学の発展**: 人間は計算通りに動くとは限りません。実験等を通じて「実際の生身の人間はどう間違えるのか（バイアスなど）」を明らかにし、人間の非合理性を前提とした政策設計（ナッジなど）への応用が進んでいます。

1.5　学際的研究における「法と経済学」の特徴・意義

1.5.1　法学における学際的研究の必要性

法に関するすべての社会的な問いに対して、「伝統的な法学だけで答えることはできない」という限界の認識から、法学分野における学際的研究（他分野との融合）の重要性が高まっています。

- **他分野の知見が必要なケース:**
  - どのようなルールが望ましいかという「政策形成」を行うとき。
  - 法が人間や組織の「実際の行動」にどのような影響を与えるかを考察するとき。
  - 法が社会全体において「現実としてどのように作用しているか」を検証するとき。
- **アメリカにおける先行例:** アメリカのロースクールでは、法を単なる「裁判のためのルール」としてだけでなく、「社会全体に対するインパクトをもたらすツール」として意識した教育・研究が行われています。

1.5.2　「法と経済学」と社会学の比較（アプローチの違い）

学際的分野の中でも、「法と経済学」は独自の特徴を持っています。これを「法社会学（社会学）」と比較すると、人間像の捉え方に明確な違いがあります。

- **法と経済学のアプローチ（同質性）**
  - 個人の「合理性」、社会全体の「効率性」、「インセンティブ」という基準に着目します。
  -「人間は皆、与えられたルールの中で自身の利益を最大化するように（合理的に）動くはずだ」という、人間の**同質性**に重きを置いてモデル化します。
- **社会学のアプローチ（異質性）**
  - 人間の**異質性**に重点を置きます。
  -「なぜ人によって行動が違うのか」という源を、格差、家族、ジェンダー、移民、貧困といった、人々が置かれている**異なる社会的文脈**に求めます。

例え話による解説

例えば「万引きの刑罰を重くする」という法律について考えてみましょう。
法と経済学は、「刑が重くなれば（コスト増）、割に合わないと計算して『全員が』万引きをやめるはずだ（同質性・合理性）」と考えます。
一方、**社会学**は、「そもそも貧困や孤独で追い詰められている人（社会的文脈・異質性）にとっては、刑の重さなど計算する余裕がなく、抑止効果がないのではないか」と考えます。社会の真実を見るには、どちらのレンズも必要です。

1.5.3　法学思考の拡張と今後の展開

このような学際的視点を取り入れることは、法学そのものを豊かにすることに繋がります。

- **視点の拡張:** 「法と経済学」のレンズを通すことで、自分がこれまで見てきた法的な問題を新たな角度から光を当て直し、反省・再評価する機会になります。

- **問題発見への貢献**: 伝統的な法解釈では見過ごされがちな、社会問題の新たな発見や、問題意識の涵養を導きます。
- **日本における現在地**: 日本に「法と経済学」が紹介されてから約 50 年が経過しました。現在では、特に**会社法、租税法、法社会学**などの分野において、もはや「法と経済学の知見を無視して法制度を論じることは正当化できない」段階にまで定着しています。

まとめ

法学が「正義や公平」の骨組みを作り、経済学が「インセンティブや効率性」の筋肉を付け、社会学が「社会的文脈」という血を通わせる。これらを組み合わせることで、より実効性の高い社会制度の設計が可能になります。

1.6 講義スケジュールおよび成績評価について

1.6.1 講義の基本情報とスケジュール

本講義「法と経済学」の今後の予定と、オムニバス形式による各教員の担当スケジュールは以下の通りです。

- **日時・場所**: 毎週月曜日 13:00〜14:45 @ 22 番教室
- **資料配布**: 講義スライド等の資料は UTOL を通じて配信されます。

【講義スケジュール内訳】

- **10/5**: イントロダクション（平田先生）
- **10/19, 10/26, 11/2, 11/9**: 飯田先生担当パート
- **11/16, 11/25, 11/30**: 藤谷先生担当パート
- **12/7, 12/14, 12/21**: 南先生担当パート
- **12/28, 補講** ： 実証分析（平田先生）

1.6.2 成績評価と注意事項

- **評価方法**: 期末の**筆記試験**によって成績評価を行います。
- **試験日程**: 2027 年 1 月 25 日（月）実施予定
- **休講等**: 1 月 4 日（月）は休講となります。

まとめ

本講義は 4 名の教員がリレー形式で担当し、「法と経済学」の理論的な基礎から、各法分野（会社法や租税法など）への応用、そして最新のデータを用いた実証分析までを幅広く網羅します。各パートで視点やアプローチが変わるため、UTOL で配信されるスライドを活用してしっかりと復習を行いましょう。

2　第 2 回

2.1　全講義（第 2 回〜第 5 回）の全体計画と参考文献

2.1.1　第 2 回〜第 5 回の全体計画（飯田教員担当パート）

本講義の第 2 回から第 5 回（飯田高先生担当）では、法と経済学の基礎的な分析手法から、主要な法分野の経済分析までを以下の構成で順次扱います。

- **1.** 記述的分析と規範的分析
  - 1.1 記述的分析 / 1.2 規範的分析
- **2.** 不法行為法の経済分析
  - 2.1 不法行為法の目的 / 2.2 最適な注意水準 / 2.3 一方的事故と双方的事故 / 2.4 不法行為法に関する諸問題
- **3.** 市場取引の基礎と法の機能
  - 3.1 完全競争市場と市場の失敗 / 3.2 コースの定理 / 3.3 所有権ルールと賠償責任ルール
- **4.** 契約法の経済分析
  - 4.1 契約法の意義 / 4.2 履行利益・信頼利益 / 4.3 損害賠償をめぐる問題
- **5.** 所有権法の経済分析
  - 5.1 所有権の内容と機能 / 5.2 所有権の発生 / 5.3 所有権法に関する諸問題

2.1.2　第 2 回（本日）の講義内容

第 2 回（10 月 19 日）の講義では、上記全体計画の冒頭部分にあたる以下のトピックに焦点を当てます。

- **1.** 記述的分析と規範的分析（1.1 記述的分析 / 1.2 規範的分析）
- **2.** 不法行為法の経済分析（2.1 不法行為法の目的 / 2.2 最適な注意水準）

2.1.3　参考文献・学習案内

本講義の学習を深めるための参考文献は以下の通りです。

- 「法と経済学」全般に関する文献
  - ハウェル・ジャクソンほか『数理法務概論』（有斐閣、2014 年）
  - スティーブン・シャベル『法と経済学』（日本経済新聞出版社、2010 年）※ 現在は電子書籍のみ
  - 得津晶・西内康人『法と経済学』（有斐閣、2025 年）
- ミクロ経済学の基礎を学びたい方向け
  - 神取道宏『ミクロ経済学の力』（日本評論社、2014 年）
  - 安藤至大『ミクロ経済学の一歩〔新版〕』（有斐閣、2021 年）

まとめ

「法と経済学」はミクロ経済学の概念（インセンティブ、効率性、市場の失敗など）を強力な分析ツールとして使用します。経済学にあまり馴染みがない場合は、紹介されているミクロ経済学の入門書（安藤至大『ミクロ経済学の一歩』など）に目を通しておくと、今後の不法行為法や契約法のモデル分析が格段に理解しやすくなります。

2.2　記述的分析と規範的分析

法と経済学におけるアプローチは、伝統的な法学とは異なり、「法の解釈」ではなく「法が社会に与える影響」に着目します。この分析は、大きく 2 つの段階に分けられます。

2.2.1　法と経済学における 2 つの分析手法

法と経済学は、主に以下の 2 つの分析を組み合わせて社会を評価します。

- **記述的分析（事実解明的分析）**
  ある法的ルールを採用した際、人々のインセンティブ（行動の動機づけ）がどのように変化し、結果としてどのような社会状態がもたらされるかを予測・説明します。
- **規範的分析**
  記述的分析で予測された結果をもとに、どのルールが社会にとってより「望ましい」のかを評価します。

まとめ

法と経済学は、「ルールが変われば人々の行動が変わる」という前提のもと、まずはその変化を予測し（記述的分析）、次にその結果の良し悪しを判断する（規範的分析）という 2 段構えで法制度を評価します。

例え話による解説

記述的分析は「天気予報」のようなものです。「明日雨が降るから、人々は傘を持つだろう」と客観的な予測をします。一方、規範的分析は「まちづくり」のようなものです。「皆が濡れないためには、各自に傘を持たせるべきか、それとも街にアーケードを作るべきか、社会としてどちらが理想的か」を議論して決定します。

2.2.2　記述的分析：責任ルールとナッシュ均衡

ルールの違いが人々の行動にどう影響するかを、歩行者（A）と運転者（B）の交通事故をモデルにした「ゲーム理論」を用いて分析します。ここでは「注意コスト」と「事故の損害期待値」から利得表を作成し、誰も行動を変える動機を持たなくなる安定した状態である「ナッシュ均衡」を探ります。

ルールの違いによる均衡の違いは以下の通りです。

- **無責任ルール（運転者は責任を負わない）**
  運転者は注意するインセンティブがないため注意せず、歩行者のみが注意する状態が均衡となります。
- **厳格責任ルール（無過失責任：運転者が全額負担）**

運転者は必ず注意するようになりますが、今度は歩行者が注意しなくなる状態が均衡となります。

- **過失責任ルール（運転者が注意を怠った場合のみ負担）**
  運転者は責任を回避するために注意し、歩行者も自分の被害を防ぐために注意するため、**双方とも注意する状態**が均衡となります。

まとめ

ルール（インセンティブの体系）が変われば、人々の最適反応も変わります。「自分が行動を変えてもこれ以上得をしない」というお互いの妥協点（ナッシュ均衡）を見つけることで、その法律の下で社会が最終的にどういう状態に落ち着くかを予測できます。

例え話による解説

宿題（注意すること）と罰則（責任の負担）で考えてみましょう。罰則が全くない「無責任ルール」なら誰も宿題をしません。逆に連帯責任のような「厳格責任ルール」だと、真面目な人だけが損をします。「サボった人だけが罰せられる」という「過失責任ルール」にすることで初めて、全員が自分のためにしっかり宿題をするようになります。

2.2.3　規範的分析：効率性と社会的な望ましさ

記述的分析で導き出された各ルールの結果に対し、「どれが最も社会にとって良いか」を「効率性」という基準で評価します。

- **パレート効率性**
  誰かの利益を減らすことなく、別の誰かの利益を増やすことができない状態。これ以上改善の余地がない状態を指します。
- **カルドア＝ヒックス効率性**
  ルールの変更によって得をした人が、損をした人に補償をしたとしても、社会全体としてプラスの利益が残る状態。金銭的評価が可能な場合、社会全体の「利得の合計が最大になる状態」を意味します。

この基準を用いて先の事故モデルを評価すると、社会全体の費用（注意コスト＋事故の期待損害）の合計が最も小さくなるのは、双方が注意を払う「過失責任ルール」の均衡（社会的費用: -25）となり、これが最も効率的で望ましいルールであると結論づけられます。

まとめ

法と経済学における「望ましさ」は主に「社会全体の富や利得の最大化（カルドア＝ヒックス効率性）」で評価されます。誰か一人が大損をしても、社会全体としてのプラスがそれを上回れば、効率的であると判断されます。

例え話による解説

パレート効率性は「みんなのケーキを減らさずに、誰かの分を増やせるなら増やそう」という考えです。一方、カルドア＝ヒックス効率性は「焼き直してケーキの形が変わっても、全体の量が増えているならOK」という考え方です。全体の量が増えていれば、後でお金を払って切り分け直すことで、理論上は全員が前より満足できるはずだからです。

2.3 練習問題

これまでの講義内容の理解度を確認するための練習問題です。

2.3.1 練習問題 1：異なる責任ルール下でのナッシュ均衡

【問題文】

歩行者と運転者の事故モデル（前の例）において、次のような 2 つのルールが定められたとします。それぞれのルールのもとでの利得表を作り、ナッシュ均衡を求めてください。

- **厳格責任（無過失責任）ルール**：運転者が注意を払ったか否かに関係なく、必ず運転者が損害を全額補償する。
- **過失責任ルール**：運転者が注意を怠っていた場合にのみ、運転者が損害を全額補償する。

※ 補償額は事故の損害全額であり、注意コストは補償対象外とします。

【解答・解説】

各ルールのナッシュ均衡は以下のようになります。

- **厳格責任ルール**の均衡：（歩行者：注意しない，運転者：注意する）
- **過失責任ルール**の均衡：（歩行者：注意する，運転者：注意する）

まとめ

厳格責任ルールでは、運転者は全額負担を避けるために必ず注意しますが、歩行者は「事故に遭っても全額補償される」ため注意しなくなります。一方、過失責任ルールでは、運転者が免責を得るために注意し、歩行者も自分の身を守るために注意するため、双方が注意する状態に落ち着きます。

例え話による解説

厳格責任ルールは、「お店で商品が壊れたら、誰のせいでも必ず店長が弁償するルール」のようなものです。これだとお客さんは商品を乱暴に扱ってしまいます。一方、過失責任ルールは、「店長が安全管理を怠っていたときだけ弁償するルール」です。これなら店長はしっかり管理し、お客さんも自分の責任になるのを避けるために気をつけて商品を見るようになります。

2.3.2 練習問題 2：効率性の判定

【問題文】

A・B・C の 3 人しかいない社会があり、実現可能な状態が次の 4 つ（α〜δ）だけであったとします。各状態

における個人の効用（得られる額の大きさ、単位：万円）は以下の通りです。

- 状態 α：(A:20, B:60, C:50)
- 状態 β：(A:10, B:50, C:50)
- 状態 γ：(A:30, B:55, C:40)
- 状態 δ：(A:40, B:65, C:30)

これらの中から、(1) パレート効率性の意味で効率的なもの、(2) カルドア＝ヒックス効率性の意味で効率的なものを、それぞれすべて選んでください。

【解答・解説】

- **(1) パレート効率的な状態：α, γ, δ**
  （※β は α と比較すると A・B の効用が低く、誰も得をしていないため不効率とみなされます）
- **(2) カルドア＝ヒックス効率的な状態：δ**
  （※3 人の効用の合計値が 40+65+30=135 となり、全状態の中で最大となるためです）

まとめ

パレート効率性は「他の誰かの利益を下げずに、利益を増やせる余地がもうない状態（α, γ, δ）」を指します。カルドア＝ヒックス効率性は「社会全体の利益の合計が最も大きい状態（δ）」を指し、事後的に富を再分配すれば理論上全員が最も満足できる状態です。

例え話による解説

パレート効率性は「みんなのケーキを減らさずに、誰かの分を増やせるか」という基準です。状態 β から α への変更は A と B のケーキが増えるので賛成されますが、α・γ・δ の間では誰かのケーキを減らさないと別の人のケーキを増やせないため、すべてパレート効率的です。一方、カルドア＝ヒックス効率性は単純に「ケーキの総量が一番大きいのはどれか」を探す基準なので、一番大きなケーキ（合計 135）である δ が選ばれます。

2.3.3　練習問題 3：効率性の観点から望ましいルールの選択

【問題文】

これまでに扱った 3 種類のルール（無責任ルール、厳格責任ルール、過失責任ルール）の均衡状態は以下の通りでした。

- 無責任ルール →（歩行者: 注意する，運転者: 注意しない）
- 厳格責任ルール →（歩行者: 注意しない，運転者: 注意する）
- 過失責任ルール →（歩行者: 注意する，運転者: 注意する）

この仮定のもとで、効率性の観点から最も望ましいと言えるルールはどれでしょうか。

【解答・解説】

効率性の観点から最も望ましいのは**「過失責任ルール」**です。

まとめ

法と経済学における社会的な望ましさ（効率性）は、「事故の期待損害」と「双方の注意コスト」の合計（＝社会的費用）が最も小さくなるかどうかで判断されます。このモデルにおいて社会的費用を最小化できるのは、双方が注意を払う状態を生み出す過失責任ルールとなります。

例え話による解説

クラスの掃除当番を決めるとき、「誰もやらない（無責任）」「一人だけが全部やる（厳格責任）」「みんなで分担する（過失責任）」の 3 つのルールがあるとします。みんなで分担すれば一人あたりの負担（注意コスト）は軽く済み、教室も一番早く綺麗になります（事故損害の最小化）。社会全体で見たときの一番の「コスパ」が良い仕組みが過失責任ルールなのです。

2.4　不法行為法の経済分析

2.4.1　不法行為法の目的と外部性

ある人の活動が、市場での取引を通さずに他人に影響を与えることを「外部性」と呼びます。交通事故や公害などの「負の外部性」を解決する手段として、当事者間の私的交渉や政府による直接規制などがありますが、「不法行為責任（民法 709 条等）」もその重要な一つです。

法と経済学では、不法行為法の目標を以下の 3 つに整理します。

1. **事故関係コストの最小化**（事故による損害額と、事故を防ぐための回避コストの合計を最小にする）
2. **リスクの配分**（被害者の救済や生活保障）
3. **法制度運用コストの軽減**（裁判や紛争解決にかかる運営費用を抑える）

日本の伝統的な法学説（判例）では「被害者の損害を回復すること（填補説）」が主目的とされますが、法と経済学では「将来の事故を未然に防ぐこと（抑止説）」をより重視して分析を行います。

まとめ

経済分析における不法行為法は、単なる「被害者のお財布の回復手段」ではなく、加害者にペナルティ（賠償責任）を意識させることで「社会全体の事故コストを最小化するように行動させる（インセンティブを与える）仕組み」として機能します。

例え話による解説

不法行為法は「熱いコーヒーをこぼした後の対応」に似ています。伝統的な法学は「床を拭いて服を弁償すること（損害の回復）」に注目しますが、経済分析は「弁償させられると分かっていれば、次からはフタ付きのカップを使うようになるはずだ（将来の事故抑止）」という点に注目します。

2.4.2　最適な注意水準とルールの機能

事故を完全にゼロにしようとすると、莫大な予防コストがかかり非効率です。社会全体にとって理想的なのは、「注意するためのコスト（$b(x)$）」と「事故が起きた場合の期待損害額（$p(x)L$）」の合計が最も小さくなるレベル（**最適な注意水準** x^*）です。

異なる責任ルールが、加害者の行動にどう影響するかは以下の通りです。

- **厳格責任（無過失責任）**：加害者が常に全損害を負担するため、加害者は自分の総支出（注意コスト＋期待賠償額）を最小にしようと、自主的に最適な注意水準 x^* を選びます。
- **過失責任**：最適な注意水準 x^* 以上を行っていれば「過失なし」として賠償責任が免除されます。そのため、加害者は責任を免れるための必要最小限のラインである x^* をぴったり選ぶようになります。

まとめ

厳格責任でも過失責任でも、加害者は経済的な合理性に従って行動する結果、社会的に最もコストが無駄にならない「最適な注意水準（x^*）」を達成するように導かれます。

例え話による解説

「最適な注意水準」は、自転車の防犯対策のようなものです。100 円の自転車を守るために 1 万円の頑丈な鍵を買うのは無駄（注意コストが高すぎる）ですが、10 万円のロードバイクなら 1 万円の鍵を買う価値があります。社会全体として「守る価値（期待損害）」と「守るための費用（注意コスト）」のバランスが一番良いポイントを狙うのが法と経済学の考え方です。

2.4.3　過失の判定基準：ハンドの定式

過失責任ルールにおいて、裁判所が「どの程度の注意をしていれば過失がなかった（責任を免除される）と言えるのか」を判定する有名な基準に「**ハンドの定式（Hand formula）**」があります。

これは以下の式で表されます。

$$\text{基準：} \boldsymbol{B < P \times L} \text{ なら過失あり}$$

（B：事故回避コスト、P：事故発生確率、L：損害の大きさ、$P \times L$：損害の期待値）

つまり、「事故を防ぐためのコスト（B）」が「事故が起きる確率と損害の大きさを掛けたもの（$P \times L$）」より小さいにもかかわらず、そのコストを惜しんで対策を怠った場合、過失があったと認定されます。逆に、予見可能性が極めて低く対策の負担（B）が過大になる場合や、他者のルール違反まで予見する必要はないとする「信頼の原則」が適用される場合は、過失とは認定されにくくなります。

まとめ

ハンドの定式は、経済学の「限界分析（コストとベネフィットの比較）」を法的な「過失の有無」の判定に持ち込んだものです。対策費用（コスト）と、事故減少によるメリット（ベネフィット）を天秤にかけ、安価に防げたはずの事故を防がなかった者を過失として罰します。

例え話による解説

あなたがマンションのベランダに植木鉢を置いているとします。もし「500 円のストッパー（B)」を買えば、「10% の確率（P)」で落ちて「1 万円のケガ（L)」をさせる事故を防げるとします。この場合、期待される損害（$10\% \times 1 \quad = 1000$ ）に対し、対策費（500 円）の方が安い（$500 < 1000$）ので、ストッパーを買わずに落としてしまったら「あなたの過失（不注意)」とされます。

3　第 3 回

3.1　不法行為法の経済分析〔つづき〕

3.1.1　一方的事故と双方的事故

不法行為における事故は、当事者の行動が事故発生確率に与える影響に応じて、以下の 2 つに分類されます。

- **一方的事故**：加害者側の行動のみが事故の発生確率に影響する場合
- **双方的事故**：加害者と被害者の行動がどちらも事故の発生確率に影響する場合

一方的事故においては、厳格責任ルールでも過失責任ルールでも効率的な状態が導かれます。しかし、裁判所が判断のために必要とする情報には違いがあります。厳格責任ルールでは「発生した損害の大きさ」のみで足りますが、過失責任ルールではそれに加えて「実際の注意水準」と「最適な注意水準（過失認定に必要）」の情報が必要となり、立証のハードルが上がります。

一方、双方的事故においては、ルールの設計によって達成される均衡（ナッシュ均衡）が大きく異なります。講義の数値例（損害額＝ 100）では、それぞれの行動パターンにより以下の総費用が発生します。

- (注意, 注意)：加害者コスト 5, 被害者コスト 3, 事故率 3% → 総費用 11（社会的最適）
- (注意, 不注意)：加害者コスト 5, 被害者コスト 0, 事故率 8% → 総費用 13
- (不注意, 注意)：加害者コスト 0, 被害者コスト 3, 事故率 12% → 総費用 15
- (不注意, 不注意)：加害者コスト 0, 被害者コスト 0, 事故率 17% → 総費用 17

このモデルのもとで、6 つの責任ルールがもたらすナッシュ均衡をゲーム理論的に分析すると以下の結果となります。

1. **無責任ルール**（加害者は一切責任を負わない）:（注意しない, 注意する）
2. **厳格責任ルール・寄与過失なし**（注意の有無に関わらず加害者が全損害を負担）:（注意する, 注意しない）※ 被害者に注意のインセンティブがなく非効率
3. **過失責任ルール・寄与過失なし**（加害者が不注意のときのみ負担）:（注意する, 注意する）※ 最適
4. **厳格責任ルール＋寄与過失の抗弁**（被害者不注意なら加害者免責）:（注意する, 注意する）※ 最適
5. **過失責任ルール＋寄与過失の抗弁**（加害者不注意でも被害者不注意なら加害者免責）:（注意する, 注意する）※ 最適
6. **過失相殺ルール**（過失割合に応じて損害負担を按分・民法 722 条）:（注意する, 注意する）※ 最適

ここから得られる重要な含意は、「一方が注意し、他方が注意しない場合、『注意しない』を選択した側が損害を負担する」という原則を持ったルール設計であれば、双方が注意を払う最適なナッシュ均衡が達成されるということです。日本の自動車損害賠償保障法 3 条（運行供用者責任）なども、この構造を持っています。

まとめ

- **一方的事故の効率性**：厳格責任も過失責任も効率的だが、過失責任は裁判所により多くの情報を要求する。
- **双方的事故における 6 つのルール**：無責任ルールや厳格責任（寄与過失なし）は非効率な均衡を導く。過失責任ルールや過失相殺ルールなどを採用する必要がある。
- **ルールの設計原則**：「注意を怠った側が損害を負担する」というインセンティブ構造を組み込むことで、双方が注意を払う「社会的総費用が最小となる最適な均衡（注意, 注意）」を実現できる。

例え話による解説

「自転車（加害者）」と「歩行者（被害者）」の事故で考えてみましょう。
もし「どんな場合でも自転車が全額賠償する（厳格責任・寄与過失なし）」というルールだと、歩行者は「スマホを見ながら歩いてぶつかってもお金がもらえる」と考え、注意を怠る「（注意する, 注意しない）」の非効率な状態になってしまいます。
しかし、「歩行者もスマホを見ていたら（不注意）、歩行者も損害を負担する」というルール（過失責任＋寄与過失や、過失相殺ルール）にするとどうなるでしょうか。歩行者も「自分が損をしないために気をつけよう」と思うようになります。
ルールによって「サボった方が損をする」仕組みを作ることで、結果として自転車も歩行者も両方がしっかり前を見て気をつける、一番安全で総費用の少ない状態（最適なナッシュ均衡）へと誘導できるのです。

3.1.2　不法行為法に関する諸問題

不法行為法の分析をさらに深めると、「活動水準」と「リスクの分担」という 2 つの重要な論点が浮かび上がります。

第一の論点である「活動水準（Activity Level）」は、運転の慎重さといった「注意水準（行為の質）」に対して、運転する頻度や距離といった「行為の量」を指します。通常、裁判所は活動水準の多寡を過失認定の基準にはしません。このため、過失責任ルールのもとでは、加害者は十分な注意さえ払っていれば免責されるため、活動水準を過剰に増やしてしまうインセンティブを持ちます。一方、厳格責任ルールのもとでは加害者が全損害を賠償するため、加害者は活動水準も含めて自発的に最適化しようとします。しかし、加害者と被害者の両方に、同時に最適な活動水準を選択させる完璧な不法行為ルールは存在しないというジレンマがあります。

第二の論点は「リスクの分担」です。ここでは当事者のリスクに対する態度（リスク回避的、中立的、愛好的）に注目します。保険が存在しない社会を想定した場合、厳格責任ルールでは加害者が、過失責任ルールでは被害者が残余リスクを負うことになります。そのため、被害者がよりリスク回避的であれば厳格責任を、加害者がよりリスク回避的であれば過失責任を採用する方が社会的に望ましいとされます。さらに、現実社会では責任保険や損害保険が存在するため、これらを通じてリスクを分散させることで、社会全体の厚生を向上させることが可能になります。

まとめ

- **注意水準と活動水準**：裁判所は通常「注意水準（質）」を評価し、「活動水準（量）」は問わない。過失責任ルールの下では、加害者の活動水準は過剰になりやすい。
- **ルールの限界（ジレンマ）**：加害者と被害者の双方に、同時に最適な活動水準（適切な行動量）をとらせる単一の不法行為ルールは存在しない。
- **リスクの分担と保険**：保険がない場合、よりリスク回避的な当事者を保護するルール（被害者がリスクを嫌うなら厳格責任など）が望ましい。保険が存在すればリスク分散が可能になり社会厚生が高まる。

例え話による解説

「運送業者のトラック」を例に、活動水準について考えてみましょう。
「法定速度を守り、しっかり前を見て運転する」のが【注意水準（質）】、「1 日に何回配達に出るか・どれだけの距離を走るか」が【活動水準（量）】です。
過失責任ルール（注意していれば賠償しなくてよい）の場合、ドライバーは「安全運転さえしていれば、万が一事故が起きても自分の責任にはならない」と考えます。すると、利益を増やすために 1 日に何度も過剰に配達に出るようになり、道路にトラックがいる時間が長くなるため、結果的に社会全体の事故発生確率が高まってしまいます。
逆に、厳格責任ルール（どんな事故でも必ず賠償する）であれば、ドライバーは「配達回数を増やすほど事故で賠償する確率も上がる」と考え、無駄な配達（活動水準）を適切なレベルに抑えようとします。ただし、このルールだと今度は歩行者（被害者）側が「万が一ひかれても絶対にお金がもらえるから」と、外を出歩く回数（活動水準）を過剰に増やしてしまうため、両者の行動量を同時に完璧にコントロールすることはできないのです。

3.2　市場取引の基礎と法の機能

3.2.1　完全競争市場と市場の失敗

完全競争市場とは、すべての市場参加者が自分で価格を決めることができず、市場で決まった価格をそのまま受け入れる「プライステイカー（価格受容者）」として行動する理想的な市場を指します。

この市場において、消費者は「限界効用（追加でもう 1 単位消費したときの満足度）＝価格」となる点で自身の利益（消費者余剰）を最大化します。一方、生産者は「限界費用（追加でもう 1 単位生産するコスト）＝価格」となる点で自身の利益（生産者余剰）を最大化します。結果として、需要と供給が一致する「市場均衡点」において、これら 2 つの余剰を合わせた「社会的総余剰」が最大化され、最も無駄のない効率的な状態が実現されます。

しかし、現実の社会では常にこの理想的な状態が成り立つとは限りません。市場のメカニズムに任せても効率的な資源配分が達成されない状態を「市場の失敗」と呼びます。その主な原因として、以下の 4 つが挙げられます。

1. **不完全競争**（独占や寡占など、特定の企業が価格を操作できる状態）
2. **公共財**（誰もが利用でき、対価を払わない人を排除できない性質を持つ財）

3. **外部性**（市場での取引を通さずに、第三者に利益や損害を与えること）
4. **情報の非対称性**（売り手と買い手との間で、持っている情報量に差がある状態）

まとめ

- **完全競争市場と総余剰**：全員がプライステイカーである市場では、需要と供給の均衡点において消費者余剰と生産者余剰の合計（社会的総余剰）が最大化される。
- **市場の失敗の 4 大原因**： 不完全競争、 公共財、 外部性、 情報の非対称性。これらの要因がある場合、市場は自動的には最適な状態（総余剰の最大化）を達成できない。

例え話による解説

「リンゴの売買」で例えてみましょう。
無数の農家と無数の消費者がいる理想的な「完全競争市場」では、誰も価格を操れず、1 個 100 円という価格で「買いたい量」と「売りたい量」がピタリと一致します。この時、安く買えて嬉しい消費者と、無駄なく売り切った生産者の両方を合わせた社会全体の満足度（総余剰）が最も高くなります。
しかし、もしリンゴを売っているのがたった 1 つの巨大農園だけだったらどうなるでしょう（1. 不完全競争・独占）。農園は「1 個 500 円でしか売らない」と価格を不当に吊り上げるかもしれません。すると、高すぎて買えない人が続出し、本来得られたはずの社会全体の満足度は下がってしまいます。このように、放っておくと市場の「見えざる手」がうまく機能しなくなる状態を「市場の失敗」と呼び、これを正すために法や政府の介入が必要になります。

3.2.2　コースの定理

市場を通さずに他者に悪影響を及ぼす「負の外部性」の解決策として、伝統的には私的限界費用と社会的限界費用のズレを是正する「ピグー税」が考えられてきました。しかし、ロナルド・コースは異なる視点からこの問題にアプローチしました。

これがコースの定理であり、「取引費用（交渉などに伴うコスト）が十分に低い場合、初期の法的な権利が誰に割り当てられていても、当事者間の自発的な交渉によって必ず効率的な資源配分（社会的総余剰の最大化）が達成される」というものです。講義で扱われた「工場と住民の煤煙問題（フィルター設置）」や「牧場主と農家の柵設置交渉」の例がこれに該当します。どちらに権利があっても、当事者が交渉すれば、常に「一番安上がりな対策（総費用が最小になる選択肢）」が実行されます。ただし、効率的な結果は同じでも、最終的に誰がいくら儲かるか（富の分配）は、最初の権利の割り当てによって異なります。

しかし現実の社会では、交渉相手を探す探索費用、話し合いの交渉費用、約束を守るか監視する費用などの「取引費用」が存在します。さらに、他人の交渉にタダ乗りしようとする「フリーライダー問題」、お互いが強硬姿勢を崩さない「チキンゲーム」、互いの本当の事情が分からない「情報の不完備性（マイヤーソン＝サタースウェイトの定理）」などの戦略的行動により、交渉が失敗することが多々あります。

このように取引費用が存在し交渉が機能しない現実においては、初期の権利割り当て次第で効率的な結果が達成できるかどうかが変わってしまいます。だからこそ、最初から効率的な結果を導けるようにルールを設計する「法」の役割が極めて重要になるのです。

まとめ

- **コースの定理**：取引費用がゼロ（または十分に低い）ならば、権利が誰にあっても当事者間の交渉により最も効率的な結果が実現する。
- **取引費用の存在**：現実には探索・交渉・監視などのコストがかかる。また、戦略的行動（フリーライダー、情報の不完備など）によって交渉はしばしば決裂する。
- **法の重要性**：取引費用が存在して交渉が失敗する状況では、法が「誰にどのような権利を割り当てるか」が社会全体の効率性を左右する。

例え話による解説

「騒音を出してギターを弾きたいバンドマン（利益 2 万円）」と「静かに眠りたい隣人（騒音の被害 3 万円）」で例えてみましょう。防音室の設置には 1 万円かかるとします。

【コースの定理（取引費用ゼロの世界）】・「バンドマンに弾く権利がある」場合：隣人は「被害 3 万円を受けるより、1 万円払って防音室をプレゼントした方がマシだ」と考え、交渉して防音室を設置させます。・「隣人に静かにする権利がある」場合：バンドマンは「弾くために隣人に 3 万円払うより、自分で 1 万円払って防音室を作る方がマシだ」と考え、防音室を設置します。→ どちらのルールでも「1 万円の防音室が設置される」という一番無駄のない（効率的な）結論に行き着きます。

【現実（取引費用がある世界）】しかし、お互いに意地を張って話し合いに応じなかったり（チキンゲーム）、「相手が金を出せ」と怒鳴り合いの喧嘩になって弁護士費用が 10 万円かかったり（取引費用）すると、防音室は設置されず非効率な結果に終わります。だからこそ、あらかじめ法律で「こういう場合は○○が責任を負う」と適切に決めておくことが重要になるのです。